贵港市鸿耀新型建材有限公司修缮煤场 铁棚“11.17”伤亡事故调查报告

2020-04-01 09:52 来源： 贵港市港北区应急管理局

2019年11月17日8时30分，贵港市鸿耀新型建材有限公司修缮煤场铁皮棚时，一名从业人员从棚顶坠落地面受伤，经送医院抢救无效死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，港北区人民政府成立了贵港市鸿材有限公司修缮煤场铁棚“11.17”伤亡事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区政府办公室、区应急管理局、区住房城乡建设局、港城处、市公安局港城派出所、区人力资源和社会保障局、区总工会等单位派员参加，全面负责事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人的处理以及事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）事故单位概况

贵港市鸿耀新型建材有限公司，住址贵港国家生态工业（制糖）示范园区热电循环经济产业区。法定代表人叶某洲，有限责任公司（自然人股）类型，注册资本壹仟伍佰万元整，2012年3月20日成立，营业期限2012年3月20日至2032年3月19日，经营范围：矿渣粉、钢渣粉、锰渣粉及其渣的加工和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司设行政部、财务室、市场部、后勤部、生产部、加热班、中控班、计量班、化验班、维修班、工程师、统计等。

（二）合同签订情况

贵港市鸿耀新型建材有限公司厂区煤场铁皮棚建成于2014年10月，由于铁皮瓦生锈腐蚀严重，棚顶漏雨，需要修缮。

2019年11月16日，贵港市鸿耀新型建材有限公司后勤部主管叶某伟找到包工头黄某秋（包工头，无承包资质），商量对公司的煤场铁皮棚进行的事宜，并达成口头协议：由黄某秋承包铁皮棚的拆除重建，拆除旧铁皮棚产生的废料归黄某秋所有，用于抵扣拆除工钱，新建铁皮棚所需材料由出清单，公司负责保障。建成竣工验收后，公司按天面40元/平方米结算给黄某秋。

（三）铁皮棚修缮施工队人员持证情况

黄某秋叫来杨某财、岑某林、黄某泉组成铁皮棚修缮施工队。除黄某秋持焊接与热切割作业证外，其余人员均未取得铁皮棚拆除与重建施工作资格证书。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生的经过

2019年11月17日7时57分左右，黄某秋带领杨某财、岑某林、黄某泉来到贵港市鸿耀新型建材有限公司厂区，准备拆除煤场铁皮棚。由于没有带，遭到了贵港市鸿耀新型建材有限公司的管理人员叶某和梁某的阻拦，要求黄某秋等人配备了安全带才允许进行拆除施工作业。遭到阻拦后，黄出厂回家找安全带，杨某财、岑某林、黄某泉3人在厂区等候。看到黄某秋离开后，为了配合承包施工队拆除铁皮棚，叶某到仓库交待并和吕某翀除铁皮棚上面的电线。梁某当场告知杨某财、岑某林、黄某泉3人要做好安全措施才能开工，随后也离开了。

黄某泉、杨某财、岑某林不等黄某秋拿安全带回来，上棚顶拆除天面铁皮板。

8时30分左右，叶某和吕某翀清理电缆线之后，发现铁皮棚上有人正在拆除天面的铁皮板。吕某翀从传送带的楼梯上去查看情况，责问他们为安全带作业。离传送带楼梯比较近的作业人员说没有事的。瞬间，在离传送带楼梯比较远拆除铁皮的黄某泉从铁皮瓦上坠落地面受伤，脸部贴在地孔出血，呼吸困难。

（二）事故救援情况

事故发生后，吕某翀立即从上面下来，立即拨打120急救电话。之后，吕某翀和梁某开车到路口接应救护车到事故现场。叶某看到受伤的黄某在地面上，呼吸困难，为了让他能够呼吸顺畅，立即跑到仓库拿来一个干净的布袋，在不造成对伤者第二次伤害的情况下，把黄某泉的脸部垫高，地。

8时45分左右，黄某秋来到事故现场，看到黄某泉受伤趴在地上，立即找来村医抢救。

9时20分左右，120的医护人员到达，现场人员合力将黄某泉抬上救援车，送贵港市人民医院进行抢救。贵港市鸿耀新型建材有限公司的员工剑秋同往协助。

11时44分，黄某泉因伤势过重，经抢救无效死亡。

12时36分，贵港市港北区应急管理局值班室接到市局的事故通报，立即派遣工作人员会同港城街道的领导、港城派出所民警赶赴现场进行处置贵港市鸿耀新型建材有限公司积极主动安抚家属，确保社会秩序稳定。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者黄某泉，贵港市港北区港城镇旺华村人，系铁皮棚修缮施工队人员。

（二）直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故直接经济损失约65万元。

四、勘查情况

事故发生地点位于贵港市鸿耀新型建材有限公司煤场铁皮棚，事故发生现场未安装监控录像设备。

煤场铁皮棚天面生锈腐蚀严重，天花板呈筛状漏光，柱、梁及骨架完好。长40米，宽35米，高8米，总面积约1400㎡，棚顶有两处孔洞，其中1为已经拆除铁皮板的孔洞，1.2 m×1.2m为黄某泉踩破铁皮板坠落留下的孔洞。

五、事故发生的原因和事故的性质

经事故调查组现场勘验、调查取证、综合分析，该事故原因和性质认定如下:

（一）直接原因

作业人员安全意识淡薄，未采取有效的安全措施在生锈腐蚀严重的铁皮棚天面进行拆除作业，作业中不慎踩安全生产知识，贵港市鸿耀新型建司未按规定时限报告事故，迟报。

六、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任认定

1. 贵港市鸿耀新型建材有限公司。未按规定落实安全生产主体责任，管理混乱，将铁皮棚拆除工程发包给不具有相应资质的黄某秋施工队，后某伟与黄某秋达成的口头承包协议无效。现场未采取有效的措施制止黄某泉、杨某财、岑某林等人冒险作业，导致事故发生。违反了《中华人民共生产法》第三条、第四条、第四十六条第一款规定，对事故负有责任。

2. 贵港市鸿耀新型建材有限公司法定代表人叶某洲。未履行安全生产的法定职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条、第二十四对事故负有责任。事故发生后，未按规定时限报告事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十条第二款及《生产安全事故报告和调查处理九条第一款规定，迟报。

3. 贵港市鸿耀新型建材有限公司厂长王某喜。不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，未履行厂长的安全生责。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二项、第二十三条第一款规定，对事故负有责任。

4. 贵港市鸿耀新型建材有限公司后勤主管叶某伟。把钢结构铁皮棚的拆除工程发包给无相应资质的施工队，没有进行相关资质验证，违反了《共和国安全生产法》第四十六条第一款规定，对事故负有责任。

5. 钢结构铁皮棚修缮承包人黄某秋。安全意识淡薄，无相应资质承揽钢结构拆除业务，召集无资质人员组成铁皮棚修缮施工队，施工队不具备条件，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十七条规定，对事故负有责任。

6. 从业人员杨某财、岑某林。未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，无证上岗作业。安全意识淡薄，不听劝阻，未采取安全有效施，盲目冒险爬上铁皮棚顶进行拆除作业，导致事故发生。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条、第五十四条、第五十五条规定，对责任。

7. 从业人员黄某泉。未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，无证上岗作业。安全意识淡薄，不听劝阻，未采取安全有效的防护措冒险爬上铁皮棚顶进行拆除作业，踩破铁皮板坠落地面，导致事故发生。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条、第五十四条、第五定，对事故负直接责任。

（二）对事故责任者的处理建议

1. 贵港市鸿耀新型建材有限公司。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项规定，除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，建生产监督管理部门对其处二十万元以上五十万元以下罚款的行政处罚。

2. 贵港市鸿耀新型建材有限公司法定代表人叶某洲。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项规定，建议由安全生产监督管理部上一年年收入百分之三十的罚款；根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零六条规定，建议由安全生产监督管理部门对其处上一年年收入六十一百的罚款。

3. 贵港市鸿耀新型建材有限公司厂长王某喜。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条规定，建议由贵港市鸿耀新型建材有限公司依法安全生产有关的资格。

4. 贵港市鸿耀新型建材有限公司后勤主管叶某伟。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百条第一款规定，建议由安全生产监督管理部门对元以上二万元以下的罚款。

5. 钢结构铁皮棚修缮承包人黄某秋。根据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十九条第一项规定，建议由安全生产监督管理部门对其处上五万元以下的罚款。

6. 从业人员杨某财、岑某林。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条规定，建议由黄拾秋给予批评教育。

7. 死者黄某泉。根据安全生产法律法规的有关规定，应当给予追究责任。鉴于其在该起事故中遇难，建议免予追究其法律责任。

七、防范措施建议

（一）严格落实企业安全生产主体责任。贵港市鸿耀新型建材有限公司要深刻吸取事故教训，完善安全生产责任制，安全生产责任制应当明确责任人员、责任范围和考核标准等内容，加强安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的有效落实。落实安全生产监管责任，加业现场的安全检查、监管，及时发现安全隐患，堵塞事故漏洞。完善施工管理制度，强化部门之间的协调监管，防止管控脱节。

（二）加强承包商管理。贵港市鸿耀新型建材有限公司要建立健全承包商引进、监管、考核等管理制度。严格资质审查，条件确认，开工审批定等工作，合理组织项目施工。严禁压缩工期，严禁不具备安全施工条件强行施工等严重影响施工安全的行为。明确施工审核、审批权限和流程，保障施工管理制度的有效落实。加强工程项目发包、承包管理，不得将工程项目发包给不具备相应安全资质的施工单位。

（三）强化安全教育和培训。贵港市鸿耀新型建材有限公司加强从业人员的安全教育、培训，提高从业人员的安全意识和自我保护能力，提高规程的自觉性。特别在作业现场进行安全教育时，应将危险场所和部位具体情况，如实告知作业人员，使作业人员了解工作场所的危害性、危险性握安全防范措施。

（四）切实履行安全监管责任。有关行业主管部门要对贵港市鸿耀新型建材有限公司的相关责任人进行约见警示谈话，切实履行安全监管责任全管理，督促企业落实安全生产主体责任，完善安全生产责任制，加大安全生产监管力度，及时排查各类事故隐患，严防此类事故的再次发生。

贵港市鸿耀新型建材有限公司修缮煤场
铁棚“11.17”伤亡事故调查组
2020年3月16日

政府网站找错
网站地图 联系我们
主办：广西贵港市港北区人民政府
联系方式：0775-4258102
桂公网安备 45080202000131 桂ICP备12006200号 网站标识码：4508020001